

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                               |       |
|------------------------------|-------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 422/2535 | นางสาว สุกัญญา เรืองสียานันท์ | โจทก์ |
|                              | โจทก์ร่วม                     | โจทก์ |
|                              | นางสาว สุภาพ ร เรืองสียานันท์ | โจทก์ |
|                              | นาย วิธาร พัฒน์ภิระเดช        | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

จำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทกับโจทก์ โจทก์ในฐานะคู่สัญญากับจำเลยยอมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้ โจทก์บรรยายฟ้องว่า เดิมโจทก์ทำสัญญาให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทมีกำหนด 3 ปี สัญญาเช่าครบกำหนดแล้ว โจทก์จำเลยตกลงกันขึ้นค่าเช่าเป็นเดือนละ 6,000 บาท จำเลยไม่ชำระค่าเช่าให้โจทก์โจทก์เสียหายเดือนละ 6,000 บาทเท่าค่าเช่า โจทก์บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยแล้ว ขอให้ขับไล่และบังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นค่าฟ้องที่บรรยายแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ขอบด้วยกฎหมายแล้วไม่จำเป็นต้องบรรยายรายละเอียดว่าเหตุใดโจทก์เสียหายเดือนละ 6,000 บาทอีก

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และนางสาวสุภาพร เรืองสียานันท์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 8249 จำเลยเคยทำสัญญาเช่าตึกแถวซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าวกับโจทก์มีกำหนด 3 ปี แต่หมดอายุสัญญาเช่าแล้ว จำเลยคงเช่าอยู่ต่อมาโดยไม่มีสัญญาเช่าค่า

เช่าเดือนละ 1,500 บาท ต่อมาโจทก์จำเลยตกลงขึ้นค่าเช่าเป็นเดือนละ 6,000 บาท แต่จำเลยไม่ชำระค่าเช่า โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าต่อไปจึงได้บอกกล่าวเลิกการเช่าแก่จำเลย โจทก์เสียหายเดือนละ 6,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่ดินและตึกแถวพิพาทและให้ใช้ค่าเสียหายจำนวน 18,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 6,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออกจากตึกแถวที่เช่า

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์และนางสาวสุภาพร ได้ตกลงให้จำเลยเช่าตึกแถวตามฟ้องกำหนด 3 ปีโดยเรียกค่าตอบแทนการเช่าจำนวน 120,000 บาท ซึ่งจำเลยชำระให้โจทก์แล้ว และจำเลยได้ชำระค่าเช่าตลอดมา มิได้ผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและขับไล่จำเลย ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายชัดแจ้งว่าเหตุใดโจทก์จึงเสียหายเดือนละ 6,000 บาท โจทก์ผิดสัญญา โจทก์ต้องคืนเงินค่าตอบแทนที่จำเลยชำระแล้วเป็นเงิน 70,000 บาท ขอให้ยกฟ้องของโจทก์และบังคับโจทก์คืนเงินจำนวน 70,000 บาท แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย

ระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกนางสาวสุภาพรเรื่องสียานันท์ เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต โจทก์และโจทก์ร่วมให้แก่ฟ้องแย้งว่า โจทก์และโจทก์ร่วมไม่เคยได้รับค่าตอบแทนจากจำเลย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและตึกแถวพิพาท ให้จำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยโจทก์และโจทก์ร่วม ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อแรกว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องปัญหาข้อนี้ โจทก์ฟ้องและนำสืบว่า โจทก์และโจทก์ร่วมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกันในที่ดินมี โฉนด 1 แปลง เนื้อที่ 3 งานเศษซึ่งมีตึกแถวพิพาทปลูกอยู่ในที่ดิน และได้จดทะเบียนให้นางล้นทองแซ่เรียง เป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่ดินโฉนดดังกล่าวตลอด ชีวิตนางล้นทองได้ทำหนังสือยินยอมให้โจทก์ใช้สิทธิเก็บกินแทน จำเลยทำสัญญาเช่า ตึกแถวพิพาทกับโจทก์ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจำเลยยังคงเช่าอยู่ต่อไป ต่อมา โจทก์ขอขึ้นค่าเช่า จำเลยไม่ยอมโจทก์จึงบอกเลิกสัญญาแก่จำเลย จำเลยให้การและ นำสืบรับว่าได้ทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทกับโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำเลยรับว่าได้ ทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทกับโจทก์ โจทก์ในฐานะคู่สัญญากับจำเลยย่อมมีอำนาจ ฟ้องจำเลยตามสัญญาเช่าได้ จำเลยจะโต้แย้งว่านางล้นทองมีสิทธิเก็บกินในที่ดินและ ตึกแถวพิพาทไม่ได้ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาข้อสองว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุมโจทก์บรรยาย ฟ้องว่า เดิมโจทก์ทำสัญญาให้เช่าตึกแถวพิพาทกับจำเลยมีกำหนดเวลาเช่า 3 ปี สัญญาครบกำหนดแล้ว โจทก์จำเลยตกลงกันขึ้นค่าเช่าเป็นเดือนละ 6,000 บาท จำเลยไม่ชำระค่าเช่าให้โจทก์โจทก์เสียหายเดือนละ 6,000 บาท เท่าค่าเช่า โจทก์ บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยแล้ว ขอให้ขับไล่จำเลยและบังคับจำเลยใช้ค่าเสียหาย เป็นคำฟ้องที่บรรยายแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่ อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่จำเป็นต้องบรรยายรายละเอียดว่า เหตุใดโจทก์เสียหายเดือนละ 6,000 บาท อีก ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ